

1500285-54.2022.8.26.0613

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCAS SEMAAN CAMPOS EZEQUIEL

Comarca: Casa Branca

Foro: Foro de Casa Branca

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 11/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2206503/2022 -

DEL.SEC.CASA BRANCA, 26449398 - DEL.SEC.CASA BRANCA, 2206503 - DEL.SEC.CASA BRANCA, 2206503 - DEL.INV.GER. CASA BRANCA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Casa Branca

Foro de Casa Branca

1ª Vara

Praça Ministro Costa Manso, 78, Casa Branca-SP - cep 13700-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500285-54.2022.8.26.0613 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500285-54.2022.8.26.0613

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2206503/2022 -

DEL.SEC.CASA BRANCA, 26449398 - DEL.SEC.CASA BRANCA, 2206503 - DEL.SEC.CASA BRANCA, 2206503 - DEL.INV.GER. CASA BRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS VINÍCIUS ESPIRIDIÃO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS SEMAAN CAMPOS EZEQUIEL

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de MATHEUS VINÍCIUS ESPIRIDIÃO, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Narra a denúncia, em síntese, que, no dia 31 de julho de 2022, às 00h:50, na Praça Barão de Mogi Guaçu, 01, Jardim Paulista, nesta cidade e comarca de Casa Branca, o denunciado trazia consigo, para fins de entrega a terceiros, 1,3 grama de maconha e 6,0 gramas de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (auto de exibição e apreensão em fls. 10/11, auto de constatação em fls. 12/13 e laudos toxicológicos de fls.

65/67 e 68/70).

A denúncia foi recebida em 08 de agosto de 2022 (fls. 97/99).

O réu foi citado (fls. 122 e 126). Na sua defesa prévia, pleiteou pela rejeição da denúncia, com fundamento no artigo 395, inciso I, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requereu produção de provas oral e documental.

Realizada audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas e o réu foi interrogado ao final.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela desclassificação para a infração do art. 28 da Lei 11.343/06 e a Defesa advogou teses absolutórias.

É o relatório.

Fundamento e decido.

De início, não há que se falar na ilicitude das provas colhidas a partir da busca pessoal do acusado. Isso porque os policiais militares, no cumprimento regular de seu mister, tinham justa causa para a medida invasiva, na medida em que o réu, no período de repouso noturno, fazia barulho excessivo com sua motocicleta e transitava em velocidade excessiva.

Assim, justificada a busca pessoal, válido o encontro e a apreensão das substâncias ilícitas.

No mérito, o pedido é parcialmente procedente.

A materialidade do fato restou demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 6/8), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), pelo auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 12/13), pelos laudos periciais de exames químicos-toxicológicos (fls. 65/70), pelo relatório final do inquérito policial (fls. 71/73) e pela prova oral produzida.

A autoria é certa e recai sobre a pessoa do acusado.

WANDERSON JOSE CAETANO DE OLIVEIRA, policial militar, em juízo, relatou que tinha informações de som alto e tráfico de drogas na Praça Barão de Mogi Guaçu. No dia dos fatos, em um final de semana, no local indicado, ouviu um barulho alto vindo de uma moto e, por isso, desligou as luzes da viatura, aproximou-se e deparou-se de frente com o acusado, que estava estralando a moto e saindo em alta velocidade. Em revista pessoal, encontrou com o réu um celular, R\$ 140,00 e 16 porções de COCAÍNA e 1 de MACONHA. Também tinha informação de que um indivíduo com moto de cor azul, estatura mediana e cor de pele morena/parda traficava drogas no local (praça Barão de Mogi Guaçu e imediações). Tais características, a seu ver, eram similares as do réu. Não conhecia o acusado dos meios policiais. Sabe, por outro lado, que ele é entregador de pizza e, inclusive, já recebeu entrega dele em sua residência. No local, ele disse que as drogas eram para uso pessoal. Recebeu tais informações pessoalmente de maneira anônima. Não se lembra de ter abordado MATHEUS

anteriormente. Lembra-se de ter avistado MATHEUS em referida praça anteriormente.

LAURO LUIZ MINELLI JÚNIOR, policial militar, em juízo, manifestou-se de maneira semelhante ao seu colega de farda. Acrescentou que não conhecia MATHEUS relativamente à comercialização de drogas. Apenas como motoboy. Abordou MATHEUS por conta das características pessoais dele (especificamente vestimenta e altura) que coincidiam com as informações passadas informal e anonimamente por transeuntes a respeito do tráfico de drogas na praça em questão.

AGACIONNE AGUIAR DA SILVA, em juízo, informou que é dono de uma pizzaria e contratou MATHEUS para serviços de motoboy/entregador. Ele recebia uma diária de R\$ 30,00 para gasolina mais R\$ 3,00 por entrega. Ele recebia pelo trabalho, em média, R\$ 80,00 de segunda a quinta e R\$ 150,00 por cada sexta, sábado e domingo. No dia da prisão dele, lembra-se que ele recebeu R\$ 135,00 entre diárias e entregas, fora as moedas que recebeu de gorjetas de clientes, o que pode ter chegado a R\$ 140,00. Sua pizzaria fica no quarteirão de baixo da praça central (a 250 metros). Nunca ouviu comentários ligando MATHEUS ao tráfico de drogas. Alguns dias antes da prisão dele, dois ou três dias, falou com ele a respeito de atrasos e ele admitiu problemas pessoais e uso de drogas. A pedidos, deu uma oportunidade a ele. MATHEUS sempre foi um trabalhador excepcional e respeitoso com os clientes. Apenas ao final que passou a ter estes problemas. Antes, ele tinha trabalhado com entrega de açaí e na loja parada Obrigatória. Na sua pizzaria, MATHEUS trabalha em dias alternados de segunda a quinta e todas sexta, sábado e domingo. Ele começou trabalhar para sua

pessoa no começo de 2022.

ALINE ALVES FAGUNDES, em juízo, contou que trabalhou com MATHEUS no Açaí Mix em frente à praça e ao lado da pizzaria BOM SABOR. Conhece todos ali da região central. Nunca ouviu comentários vinculando MATHEUS ao tráfico de drogas. Ele trabalhou na sua companhia por volta de 5/6 meses.

MATHEUS VINÍCIUS ESPIRIDÃO, em seu interrogatório, afirmou que não tem filhos. Mora com sua mãe e irmãs. Completou o ensino médio. Trabalhava como motoboy, fazendo entregas para comércios de alimentos. Foi preso quando tinha acabado de sair da pizzaria. Ficou no cárcere por volta de 50 dias. Fazia uso de COCAÍNA e MACONHA à época. Parou de usar por conta do trauma da prisão. No dia dos fatos, iria à uma festa na casa de um amigo. Faria uso das drogas sozinho.

Dessa forma, consoante manifestação de ambas as partes, à luz da prova produzida sobre crivo do contraditório, não há prova segura para condenar o réu pela prática do crime do art. 33 da Lei 11.343/06, razão pela qual desclassifico a conduta para o tipo do art. 28 da Lei 11.343/06.

Com efeito, no processo penal, a dúvida deve militar em favor do réu. No caso em tela, os elementos apresentados não são suficientes para levar à conclusão de que as drogas apreendidas destinavam-se ao fornecimento a terceiros. É de se notar que a quantidade apreendida não é capaz, por si só, de afastar a tese defensiva de que a droga destinava-se ao consumo pessoal.

Ademais, as informações dos policiais militares vindas de delatores anônimos eram genéricas e insuficientes para uma condenação criminal por tráfico de drogas. Ainda foi apresentada fonte lícita para o dinheiro apreendido na posse do réu, a saber: prestação de serviços como entregador na pizzaria da testemunha AGACIONNE.

Daí porque, como se denota, à luz do arcabouço probatório constante dos autos, o réu será condenado pela infração ao art. 28 da Lei 11.343/06.

Passo a dosar a reprimenda.

Assim, considerando os bons antecedentes, a primariedade do agente (fl. 27) e a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d" do CP e súmula 545 do STJ), fixo a pena de advertência sobre os efeitos das drogas, suficiente e adequada ao caso em tela, nos termos do art. 28, I da Lei 11.343/06.

Por último, tendo em vista que o réu ficou preso preventivamente de 31/07/2022 a 20/09/2022 (alvará de soltura cumprido às fls. 155/157) e, portanto, já cumpriu pena mais severa que a aqui imposta, aplico o instituto da detração anômala e declaro extinta a punibilidade pelo cumprimento da pena, nos termos do art. 66, II da LEP.

Nesse sentido, faz-se mister carrear aos autos julgados do C. STJ e do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP):

RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. DESNECESSÁRIO REVOLVIMENTO DE PROVAS. ALEGADA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA TRAFICÂNCIA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ÔNUS DA PROVA NO PROCESSO PENAL. REGRA PROBATÓRIA DECORRENTE DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Não se desconhece o entendimento pacífico da jurisprudência - tanto deste Superior Tribunal quanto do Supremo Tribunal Federal - de que a pretensão de desclassificação de um delito exige, em regra, o revolvimento do conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência incabível, em princípio, em sede de Recurso Especial. 2. Todavia, a moldura fática delineada na sentença e no acórdão não demonstrou o fim de mercancia, nem afastou de forma incontestada a afirmação do réu de que a droga apreendida destinava-se ao seu consumo pessoal. 3. A Lei n. 11.343/2006 não determina parâmetros seguros de diferenciação entre as figuras do usuário e a do pequeno, médio ou grande traficante, questão essa, aliás, que já era problemática na Lei anterior (n. 6.368/1976) - e que continua na legislação atual. 4. Não por outro motivo, a prática tem evidenciado que a concepção expansiva da figura de quem é traficante acaba levando à inclusão, nesse conceito, de cessões altruístas, de consumo compartilhado, de aquisição de drogas em conjunto para consumo próprio e, por vezes, até de administração de substâncias entorpecentes para fins medicinais. 5. A atual (embora não recente) crise do sistema penitenciário brasileiro e o fato de o Brasil possuir, hoje, a terceira maior população carcerária do mundo - segundo o Centro Internacional de Estudos

Prisionais - ICPS (International Centre for Prison Studies) - recomendam não desconsiderar as ponderações feitas neste caso concreto de que efetivamente é temerária, também sob essa perspectiva, a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas. 6. A conduta imputada pelo Ministério Público - dentre as várias previstas no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (que é de conteúdo múltiplo) - foi a de trazer consigo "11 (onze) pedras de crack, divididas em papé debates individuais e escondidas em suas partes íntimas". Em nenhum momento, o acusado foi visto vendendo, expondo à venda ou oferecendo entorpecentes a terceiros. 7. Não foram mencionados elementos que demonstrem, de modo satisfatório, a destinação comercial do entorpecente localizado com o recorrente. Com efeito, não houve campanha policial para averiguação da conduta do recorrente, mas tão somente uma abordagem pessoal em virtude do fato de o coacusado - que conduzia a motocicleta - ter se evadido ao avistar a autoridade policial. 8. O Ministério Público - sobre quem pesa o ônus da prova dos fatos alegados na acusação - não comprovou a ocorrência de mercancia ilícita da droga encontrada em poder do recorrente, ou que a tanto se destinava, de modo que remanesce somente a conduta de trazer consigo a droga, para consumo pessoal, prevista no tipo do caput do art. 28 da Lei n. 11.343/2006. 9. Dada a primariedade do recorrente (conforme reconhecido na sentença), a reprimenda prevista para o delito de posse de drogas para consumo próprio - prestação de serviços à comunidade ou medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo - não pode superar o prazo de 5 meses (art. 28, § 3º, da Lei n. 11.343/2006). 10. Entretanto, o acusado respondeu ao processo cautelarmente privado de sua liberdade (desde sua prisão em flagrante, em 6/3/2017), e sua custódia preventiva foi mantida na sentença condenatória. 11. Como ele está preso a um lapso temporal superior ao da reprimenda que lhe seria imposta, deve ser reconhecida a extinção de sua punibilidade. 12. Recurso provido para desclassificar a conduta imputada ao réu para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 e, já cumprido o prazo máximo da sanção cabível - de modo até mais oneroso -, julgar extinta sua punibilidade. (STJ; REsp 1.769.822; Proc. 2018/0255557-1; PA; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 27/11/2018; DJE 13/12/2018; Pág. 2163)

APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença Condenatória. Defesa requer a desclassificação para o tipo previsto no artigo 28 da Lei de Drogas. Ministério Público pretende a imposição do regime prisional fechado. Com razão a defesa. Materialidade e autoria indubitadas. Entretanto, inexistem elementos capazes de comprovar a traficância com a certeza necessária à condenação. Acusado, em ambas as fases da persecução penal, se disse usuário. Condenação fundada em meros e insuficientes indícios. Ausência de visualização de atos de mercancia. Quantidade não é incompatível com o uso. De rigor a desclassificação. Imposta a pena prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 05 (cinco) meses. Hipótese de detração penal anômala. Expedição de alvará de soltura clausulado com observação. Recurso defensivo provido. Recurso Ministerial prejudicado. (TJSP; Apelação Criminal 1503679-30.2020.8.26.0196; Relator (a): Andrade Sampaio; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Franca - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 11/05/2021; Data de Registro: 11/05/2021)

Tráfico de entorpecentes - Autoria e materialidade comprovadas pelos elementos constantes dos autos - Absolvição descabida - Condições fáticas incompatíveis, ademais, com o mero porte de drogas para o uso próprio - Pena reajustada, com a recondução da basal ao mais raso patamar - Aplicação do redutor do § 4º do artigo 33, da Lei n.º 11.343/06 em grau máximo - Regime aberto que melhor se ajusta ao início do cumprimento - Compatibilidade, ademais, com os termos do art. 33 § 3º do Código Penal - Penas alternativas que se mostram eficazes para a ressocialização do condenado - Aplicação da detração anômala - Cumprimento da pena - Apelo provido em parte, com reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade. (TJSP; Apelação Criminal 1506023-19.2019.8.26.0228; Relator (a): Marcelo Gordo; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 15ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/05/2021; Data de Registro: 13/05/2021)

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da presente ação penal para CONDENAR o réu MATHEUS VINÍCIUS ESPIRIDIANO, qualificado nos autos, pela prática do

delito previsto no 28 da Lei 11.343/2006, à pena de advertência sobre os efeitos das drogas e DECLARAR EXTINTA a punibilidade pelo cumprimento da pena, nos termos da fundamentação.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais (artigo 804 do Código de Processo Penal).

À vista do resultado ora alcançado pelo julgamento do feito, autorizo o recurso em liberdade.

Demonstrada a origem lícita do recurso, autorizo a devolução do dinheiro apreendido na posse do réu. Para tanto, deverá ser apresentado o formulário MLE devidamente preenchido para o soerguimento da quantia.

De igual modo, tendo em vista a desclassificação para infração de menor potencial ofensivo, determino a restituição do aparelho celular e do veículo apreendidos.

Em relação ao veículo, deverá ser observada a isenção do pagamento de taxas e despesas de manutenção do bem em pátio, ressalvadas outras que se refiram exclusivamente a infrações de ordem administrativa. Nesse sentido: TJSP; Mandado de Segurança Criminal 2214027-04.2022.8.26.0000; Relator (a): Roberto Porto; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Bernardo do Campo - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/10/2022; Data de Registro: 07/10/2022. TJSP; Mandado de Segurança Criminal 2157252-66.2022.8.26.0000; Relator (a): Adilson Paukoski Simoni; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 10ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/08/2022; Data de Registro: 24/08/2022. TJSP; Apelação Criminal 1500598-25.2021.8.26.0621; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guaratinguetá - 4ª Vara; Data do Julgamento: 07/10/2022; Data de Registro: 07/10/2022.

Transitada em julgado: a) lance-se o nome do condenado no rol dos culpados; b) oficie-se ao instituto de identificação do Estado (IIRGD) para constar da folha de antecedentes a condenação; c) oficie-se autorizando a incineração das drogas.

Sentença publicada em audiência.

Casa Branca, 11 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA